LALUM

המדריך לאדם הפרטי: הפרטיות שלך בחוק

מה החוק בישראל מגן עליו, מה מותר לאחרים לעשות עם המידע עליך, ומה אפשר לעשות כשפוגעים בך

ד"ר עו"ד אברהם ללום

תאריך הכנה: 22.10.2026

תוכן העניינים

1 מהי פרטיות ומה החוק אוסר

2 מידע אישי ומידע רגיש

3 הזכויות שלכם מול מי שמחזיק מידע עליכם

4 מה עושים כשפוגעים בפרטיות שלכם

5 תמונות וסרטונים: מתי מותר לצלם ולפרסם

6 בינה מלאכותית ופרטיות: מה כדאי לדעת

7 חוקים נוספים שמגנים עליכם

8 תיקוני החוק לאורך השנים, כולל תיקון 11 ותיקון 13

9 שאלות נפוצות

10 מילון מונחים

11 מה כדאי לדעת על גבולות המדריך

12 הערת שלילת אחריות

המדריך נכתב כדי שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להבין אותו ולפעול לפיו, בלי ידע משפטי קודם. הוא מבוסס על נוסח חוק הגנת הפרטיות, התשמ״א-1981, כפי שנקרא ממאגר נבו, ועל חוקים ישראליים נוספים. כל הסבר מצביע על הסעיף שעליו הוא נשען, כדי שתוכלו לבדוק בעצמכם.

איך קוראים את המדריך

- בכל פרק יש הסבר בשפה פשוטה, ואחריו הסעיף בחוק.
- מסגרת ״בפועל״ מראה מה זה אומר לחיים שלכם.
- מסגרת ״ניתוח שלנו״ היא פרשנות של LALUM ולא הוראה מפורשת בחוק.
- בסוף המדריך יש מילון מונחים ושאלות נפוצות.

1 מהי פרטיות ומה החוק אוסר

החוק קובע כלל פשוט: אסור לפגוע בפרטיות של אדם אחר בלי הסכמתו (סעיף 1). את הרעיון הכללי הזה החוק מפרט ברשימה סגורה של אחד עשר מעשים שנחשבים לפגיעה בפרטיות (סעיף 2).

בילוש, התחקות או הטרדה סעיף 2(1)

לעקוב אחרי אדם בדרך שעלולה להטריד אותו, או להטרידו בדרך אחרת.

האזנה אסורה סעיף 2(2)

האזנה שהחוק אוסר. חוק האזנת סתר קובע שהאזנה לשיחה בלי הסכמת אף אחד מהמשוחחים היא עבירה שדינה עד 5 שנות מאסר.

צילום אדם ברשות היחיד סעיף 2(3)

לצלם אדם כשהוא בביתו או במקום פרטי אחר.

פרסום תצלום משפיל סעיף 2(4)

לפרסם ברבים תצלום של אדם בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל אותו או לבזות אותו.

פרסום תצלום של אדם שנפגע סעיף 2(4א)

מי שסבל מפגיעה גופנית או נפשית באירוע פתאומי, ופגיעתו ניכרת לעין: אסור לפרסם ברבים את תצלומו, אם צולם בזמן הפגיעה או סמוך אליה, אם ניתן לזהותו ואם הפרסום עלול להביא אותו במבוכה. הסעיף נוסף בתיקון 11 (2011). יש חריג לשידור ללא השהיה חריגה בין הצילום לשידור.

העתקת מכתב או הודעה פרטית סעיף 2(5)

להעתיק תוכן של מכתב או כתב אחר שלא נועד לפרסום, או להשתמש בו, בלי רשות הכותב או הנמען. "כתב" כולל הודעה אלקטרונית. הסעיף לא חל על כתב בעל ערך היסטורי או שחלפו 15 שנים מכתיבתו.

שימוש בשם, בתמונה או בקול לשם רווח סעיף 2(6)

להשתמש בשמו של אדם, בכינויו, בתמונתו או בקולו כדי להרוויח, בלי הסכמה.

הפרת חובת סודיות שבדין סעיף 2(7)

הפרה של חובת סודיות שנקבעה בחוק לגבי ענייניו הפרטיים של אדם.

הפרת חובת סודיות שבהסכם סעיף 2(8)

הפרה של חובת סודיות שנקבעה בהסכם, מפורש או משתמע.

שימוש במידע שלא למטרה שלשמה נמסר סעיף 2(9)

אם מסרתם מידע על עצמכם למטרה אחת, אסור להשתמש בו או להעביר אותו לאחר למטרה אחרת.

פרסום או מסירה של מה שהושג בפגיעה בפרטיות סעיף 2(10)

גם מי שמפרסם או מוסר דבר שהושג בדרך פוגעת, לפי הסעיפים הרלוונטיים, פוגע בפרטיות.

פרסום ענייני חיים אישיים סעיף 2(11)

פרסום עניין הנוגע לצנעת חייו האישיים של אדם, לרבות עברו המיני, מצבו הבריאותי או התנהגותו ברשות היחיד.

בפועל

כשמישהו מצלם אתכם בתוך הבית, מפרסם הודעה פרטית שכתבתם או משתמש בפרטים שמסרתם לעניין אחד לצורך עניין אחר, ייתכן שמדובר בפגיעה בפרטיות לפי סעיף 2.

2 מידע אישי ומידע רגיש

מעבר לאיסור הכללי, פרק ארוך בחוק עוסק במידע עליכם שמוחזק אצל גופים וארגונים: בנקים, מעסיקים, חברות, עסקים ורשויות. בפרק הזה נעשה שימוש בשני מונחים מרכזיים (סעיף 3).

מידע אישי סעיף 3

נתון הנוגע לאדם מזוהה או לאדם שניתן לזהות, כלומר מי שאפשר לזהותו במאמץ סביר, במישרין או בעקיפין, גם באמצעות מזהה מקוון ונתוני מיקום.

מידע בעל רגישות מיוחדת סעיף 3

קטגוריה שהחוק מגן עליה במיוחד: צנעת חיי המשפחה והנטייה המינית, מצב בריאותי, מידע גנטי, מזהה ביומטרי לזיהוי ממוחשב (כמו טביעת אצבע או תווי פנים), מוצא, עבר פלילי, דעות פוליטיות ואמונות דתיות, הערכת אישיות, נתוני מיקום ותעבורה שנוצרו אצל ספק מורשה, נתוני שכר ופעילות פיננסית, מידע שחלה עליו חובת סודיות בדין, ומידע אחר שייקבע בתוספת לחוק.

מאגר מידע ועיבוד סעיף 3

מאגר מידע הוא אוסף של מידע אישי המעובד באמצעי דיגיטלי. "עיבוד" הוא כל פעולה במידע אישי: קבלה, איסוף, אחסון, העתקה, עיון, גילוי, העברה ומתן גישה.

בפועל

שם, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ומספר זהות הם מידע אישי. נתוני בריאות, שכר, מיקום, טביעת אצבע והעדפות פוליטיות הם מידע רגיש, ועל ארגון שמחזיק אותם חלות חובות מוגברות.

3 הזכויות שלכם מול מי שמחזיק מידע עליכם

החוק נותן לכם כמה זכויות מוגדרות מול ארגון שמחזיק מידע אישי עליכם.

לדעת למה מבקשים מכם מידע סעיף 11

כשמבקשים מכם למסור מידע אישי, צריך לומר לכם מי מבקש ואיך ליצור איתו קשר, אם חובה לפי חוק למסור את המידע או שהמסירה תלויה בהסכמתכם ומה יקרה אם לא תסכימו, למי יימסר המידע ולאילו מטרות, ושיש לכם זכות לעיין בו ולתקן אותו.

לעיין במידע שעליכם סעיף 13

כל אדם זכאי לעיין במידע האישי שעליו המוחזק במאגר מידע, בעצמו או באמצעות מי שהרשה בכתב. העיון יתאפשר בעברית, בערבית או באנגלית. אם המידע הוא על מצב רפואי או נפשי ועלול לגרום נזק חמור, אפשר שיימסר באמצעות רופא או פסיכולוג מטעמכם. הזכות לא חלה על מאגרים מסוימים, כמו מאגרים של רשויות הביטחון.

לבקש תיקון או מחיקה סעיף 14

מי שעיין במידע ומצא שהוא לא נכון, לא שלם, לא ברור או לא מעודכן רשאי לבקש מבעל המאגר לתקן אותו או למחוק אותו. אם בעל המאגר מסכים, עליו לבצע את השינוי וליידע את מי שקיבל ממנו את המידע. אם הוא מסרב, עליו להודיע לכם.

לפנות לבית משפט סעיף 15

על סירוב לאפשר עיון, ועל הודעת סירוב לתקן, אפשר להגיש תובענה לבית המשפט, באופן שנקבע בתקנות.

להימחק מרשימת דיוור ישיר

סעיף 17ו

כל פנייה בדיוור ישיר חייבת לציין שהיא דיוור ישיר, את מספר רישום המאגר, את זכותכם להימחק ואת המען לפנייה. אתם רשאים לדרוש בכתב להימחק מהמאגר, או שהמידע עליכם לא יימסר לאחרים. בעל המאגר חייב לפעול ולהודיע לכם בכתב. אם לא הודיע תוך 30 ימים, אפשר לפנות לבית משפט השלום.

לסרב לפרסומות ששולחים אליכם

חוק התקשורת, סעיף 30א

אסור לשלוח פרסומת בהודעה אלקטרונית, מסר קצר, פקסימיליה או חיוג אוטומטי בלי הסכמה מפורשת מראש של הנמען, בכתב. יש חריג ללקוח שמסר פרטים בעת רכישה, כשהודיעו לו שישמשו לפרסומת ונתנו לו הזדמנות לסרב, ורק לפרסומת של מוצר דומה. אפשר לסרב בכל עת וללא תשלום. כל פרסומת חייבת לציין שהיא פרסומת, את שם המפרסם ואת זכות הסירוב.

בפועל

כדי לעיין במידע, פנו בכתב לארגון, ציינו מי אתם ומה אתם מבקשים, ושמרו עותק. ניתן לצרף כתב הרשאה לבא כוח. התקנות קובעות את הנוהל והתשלום.

4 מה עושים כשפוגעים בפרטיות שלכם

החוק נותן כמה דרכים, ויש בהן הבדל בין תביעה אזרחית לבין הליך פלילי.

תביעה אזרחית

סעיף 4

פגיעה בפרטיות היא עוולה אזרחית. אפשר לתבוע פיצוי בבית משפט.

פיצוי בלי הוכחת נזק

סעיף 29א(ב)

בתביעה בשל פגיעה בפרטיות רשאי בית המשפט לפסוק פיצוי של עד 50,000 ש״ח בלי שהוכח נזק. אם הוכח שהפגיעה נעשתה בכוונה לפגוע, אפשר עד כפל הסכום. אי אפשר לקבל פיצוי כזה יותר מפעם אחת בשל אותה פגיעה. הסכומים מתעדכנים בהתאם למדד, ולכן הסכום בפועל גבוה מהמפורש בנוסח.

עבירה פלילית

סעיף 5

מי שפוגע בפרטיות במזיד, באחת מהדרכים שהחוק מונה, צפוי למאסר של עד 5 שנים. הסעיף חל על מרבית הדרכים שבסעיף 2, ולא על כולן.

פיצוי בהליך הפלילי

סעיף 29א(א)

אם אדם הורשע בעבירה לפי סעיף 5, בית המשפט רשאי לחייבו לשלם לנפגע עד 50,000 ש״ח בלי הוכחת נזק.

פיצוי על הפרות של ארגון בטיפול במידע

סעיף 15א

בשש הפרות מנויות, כמו עיבוד במאגר חייב ברישום שלא נרשם, איסוף מידע בלי ההודעה הנדרשת, סירוב לאפשר עיון ואי ביצוע תיקון או מחיקה שהוסכמו, רשאי בית המשפט לפסוק עד 10,000 ש״ח לכל הפרה, בלי הוכחת נזק. בחלק מהן נדרשת פנייה קודמת וחלוף תקופה שנקבעה.

פגיעה שאין בה ממש סעיף 6

אין זכות תביעה בשל פגיעה שאין בה ממש. כלומר, מעשה של מה בכך אינו עילה.

בפועל

לפני שפונים, כדאי לתעד: צילומי מסך, תאריכים, מי פרסם ואיפה, ומה ביקשתם. בדרך כלל פונים תחילה בכתב אל הפוגע, ואז שוקלים הליך משפטי. כדאי להיוועץ בעורך דין לפני הגשת תביעה.

5 תמונות וסרטונים: מתי מותר לצלם ולפרסם

השאלה הנפוצה ביותר היא על צילום. החוק לא אוסר לצלם בכל מקום, אלא מונה מצבים מסוימים.

צילום אדם ברשות היחיד

סעיף 2(3)

צילום אדם כשהוא בביתו או במקום פרטי אחר נחשב פגיעה בפרטיות.

פרסום תצלום שמשפיל או מבזה

סעיף 2(4)

פרסום תצלום של אדם ברבים בנסיבות שבהן הוא עלול להשפיל אותו או לבזות.

תצלום של מי שנפגע באירוע פתאומי

סעיף 2(4א), תיקון 11

אסור לפרסם ברבים תצלום של מי שנפגע, גופנית או נפשית, באירוע פתאומי, אם פגיעתו ניכרת לעין, אם ניתן לזהותו והפרסום עלול להביאו במבוכה.

תצלום של נפטר

סעיף 2א, תיקון 11

אסור לפרסם ברבים תצלום גלוי של גופה שניתן לזהותה, אלא אם הנפטר הסכים בחייו, או שחלפו 15 שנים ממועד הפטירה, או שקרוב משפחה לפי הסדר שבחוק הסכים, ובית המשפט יכול לאשר כשאין קרובים. בן זוג, ילד, הורה או אח רשאים להגיש תביעה.

מצלמות במעונות יום לפעוטות

חוק התקנת מצלמות במעונות יום, 2018

חובה לשלט בכניסה ובכל אזור צילום ולהודיע בכתב להורים ולעובדים. הצילומים נשמרים 30 ימים ונמחקים אוטומטית. אסור לצפות בהם, להעתיק או להעביר אותם אלא לפי צו בית משפט, למעט החריגים שבחוק.

פרסום בעיתון סעיף 30

כשפרסום פוגע בפרטיות, האחריות חלה לא רק על מי שכתב אלא גם על מי שהביא את הדבר לפרסום, על העורך ועל המוציא לאור.

בפועל

לפני שמעלים תמונה של אדם אחר לרשת, שאלו אותו. אם התמונה צולמה בתוך הבית, או שהאדם נפגע ונראה במצוקה, ההתייחסות של החוק חמורה במיוחד.

6 בינה מלאכותית ופרטיות: מה כדאי לדעת

החוק לא כולל הוראה שמדברת במפורש על בינה מלאכותית. מה שכן, ההגדרות שבו רחבות. הסעיף הזה הוא ניתוח של LALUM, ולא הוראה מפורשת בחוק.

מה שמזינים לכלי הוא עיבוד

סעיף 3, ניתוח שלנו

כל פעולה במידע אישי היא עיבוד, כולל אחסון, העברה ומתן גישה. הזנת מידע על אדם לכלי בינה מלאכותית עשויה להיות עיבוד. לפני שמזינים לכלי נתונים של אדם אחר, כמו מסמך עם שמות ופרטים, כדאי לשאול אם יש הצדקה.

מידע שאתם מוסרים הוא עדיין שלכם

סעיפים 2(9) ו-8, ניתוח שלנו

מידע שנמסר למטרה אחת לא אמור לשמש למטרה אחרת. אם מסרתם פרטים לשירות מסוים, יש מקום לשאול אם מותר לשלוח אותם לכלי של צד שלישי. הנוסח אינו אומר דבר מפורש על קבצי אימון.

הערכת אישיות על ידי כלי

סעיף 3, פסקה 8

הערכת אישיות שנערכה באמצעי טכנולוגי שמיועד להעריך מאפייני אישיות, כמו תכונות אופי ויכולת תפקוד בעבודה, היא מידע בעל רגישות מיוחדת. הנוסח אינו מחייב שהמעריך יהיה אדם.

זיהוי פנים ומזהים ביומטריים

סעיף 3

מזהה ביומטרי שמשמש לזיהוי אדם באופן ממוחשב הוא מידע רגיש. המאפיין יכול להיות גם התנהגותי.

בפועל

אל תזינו לכלי בינה מלאכותית מידע רגיש עליכם או על אחרים אלא אם אתם מבינים איך הוא יטופל, ושמרו על הזכויות שלכם לבקש עיון ומחיקה.

7 חוקים נוספים שמגנים עליכם

הגנת הפרטיות מפוזרת בכמה חוקים. הנה אלה שנקראו, ומה שקבעו.

חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

סעיף 7

כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו. אין נכנסים לרשות היחיד שלו בלי הסכמתו, אין עורכים חיפוש בביתו, בגופו או בכליו, ואין פוגעים בסוד שיחו, בכתביו או ברשומותיו.

חוק האזנת סתר

סעיפים 2 ו-3

האזנה ללא הסכמת אף אחד מהצדדים היא עבירה של עד 5 שנות מאסר. גם הקלטה בהסכמת צד אחד אסורה אם נעשתה למטרת עבירה או מעשה נזק.

חוק המחשבים

סעיפים 4 ו-5

חדירה שלא כדין לחומר מחשב: עד 3 שנות מאסר, ועד 5 שנים אם נעשתה כדי לבצע עבירה אחרת.

חוק מידע גנטי

סעיפים 11, 29 ו-30

בדיקה גנטית רק בהסכמה מדעת. מעסיק אינו רשאי לדרוש מעובד או ממועמד מידע גנטי. מבטח אינו רשאי לסרב או להתנות כיסוי בגלל מידע גנטי.

חוק זכויות החולה

סעיפים 10, 19 ו-20

כבודו ופרטיותו של המטופל נשמרים, המטפלים חייבים בסודיות, ומסירת מידע רפואי לאחר מותרת רק בהסכמה או במקרים שהחוק מתיר, ובמידה הנדרשת.

חוק נתוני אשראי

סעיפים 5 ו-32

שירות נתוני אשראי ניתן רק על ידי לשכת אשראי מורשית. דוח אשראי למי שאינו נותן אשראי אפשרי רק בהסכמת הלקוח.

חוק איסור לשון הרע

סעיפים 1, 7 ו-7א

פרסום שעלול להשפיל, לבזות או לפגוע באדם הוא עוולה אזרחית. אפשר לקבל פיצוי של עד 50,000 ש"ח בלי הוכחת נזק, וכפול אם הפרסום נעשה בכוונה לפגוע. יש הגנות לפרסום אמת עם עניין ציבורי ולפרסום בתום לב.

חוק חופש המידע

סעיפים 9, 16 ו-18

רשות ציבורית לא תמסור מידע שגילויו פוגע בפרטיות. מי שקיבל מידע על עצמו ומצא שאינו נכון רשאי לבקש תיקון. אין אגרה על בקשה לקבל מידע על עצמכם, ואפשר לשלם על העתקה ומשלוח.

חוק סדר הדין הפלילי, נתוני תקשורת

סעיפים 1 ו-3

נתוני מיקום, מנוי ותעבורה נמסרים למשטרה רק בצו בית משפט, ובלבד שאין פגיעה בפרטיות במידה העולה על הנדרש.

בפועל

נקראו רק הסעיפים שמצוינים. חוקים אלה כוללים הוראות נוספות שלא נקראו.

8 תיקוני החוק לאורך השנים, כולל תיקון 11 ותיקון 13

החוק תוקן פעמים רבות מאז 1981. הנה התיקונים שמסומנים בנוסח המאוחד.

תיקון 4 (1996)

תיקון עיקרי שהוסיף את הפרק על מאגרי מידע: רישום, זכות עיון, תיקון ודיוור ישיר.

תיקון 8 (2005)

נוספה פסקה 11 לרשימת הפגיעות בפרטיות: פרסום ענייני חיים אישיים.

תיקון 9 (2007)

פיצוי בלי הוכחת נזק (סעיף 29א) והרחבת "כתב" להודעה אלקטרונית.

תיקון 11 (2011)

נוספו הסעיפים על פרסום תצלום של אדם שנפגע (2(4א)) ושל נפטר (2א).

תיקון 13 (2024)

תיקון מקיף: הגדרות חדשות, ממונה על הגנת הפרטיות, סמכויות פיקוח ועיצומים כספיים לרשות להגנת הפרטיות.

בפועל

הציר מבוסס על הערות הנוסח המאוחד, ולא על נוסח התיקונים עצמם. תיקונים 3, 7 ו-12 אינם מסומנים בנוסח.

9 שאלות נפוצות

האם מותר לצלם אותי ברחוב?

החוק אוסר צילום אדם ברשות היחיד, ופרסום תצלום שעלול להשפיל או לבזות. הוא לא קובע איסור כללי על צילום במרחב ציבורי. כל מקרה תלוי בנסיבות.

מה זה "מעשה של מה בכך"?

סעיף 6 קובע שאין זכות תביעה בשל פגיעה שאין בה ממש.

האם אפשר לקבל פיצוי בלי להוכיח נזק?

כן, בתנאים. עד 50,000 ש"ח לפי סעיף 29א, ועד 10,000 ש"ח לכל הפרה בשש ההפרות של סעיף 15א.

מה אני עושה אם ממשיכים לשלוח לי פרסומות?

שלחו סירוב בכתב. פרסומת בהודעה אלקטרונית בלי הסכמה מפורשת היא עוולה אזרחית לפי סעיף 30א לחוק התקשורת, עם פיצוי של עד 1,000 ש"ח לכל פרסומת שנשלחה ביודעין.

איך אני מוצא איזה מידע מחזיק עליי ארגון?

פנו בכתב לארגון וביקשו לעיין במידע לפי סעיף 13 לחוק.

10 מילון מונחים

מידע אישי

נתון על אדם מזוהה או שניתן לזהותו במאמץ סביר.

מידע רגיש

מידע בעל רגישות מיוחדת, כמו בריאות, גנטיקה, ביומטריה ונתוני שכר.

בעל שליטה

מי שמחזיק מאגר מידע ומחליט מה עושים בו.

מחזיק

גורם חיצוני שמעבד מידע בעבור בעל השליטה.

עיבוד

כל פעולה במידע אישי, מאיסוף ועד העברה.

עוולה אזרחית

מעשה שמאפשר לתבוע פיצוי, בלי שהוא עבירה פלילית.

דיוור ישיר

פנייה אישית לאנשים על בסיס רשימה, לצורך שיווק.

הרשות להגנת הפרטיות

הרשות שמפקחת על הגנת הפרטיות ויכולה להטיל עיצומים כספיים.

11 מה כדאי לדעת על גבולות המדריך

- המדריך לא מחליף ייעוץ משפטי פרטני. מקרה מסוים תלוי בעובדות שלו.
- מועד התחילה והוראות המעבר של תיקון 13 לא נקראו ולא אומתו. בדקו אותם לפני הסתמכות.
- סכומי הפיצויים והעיצומים הם הסכומים שבנוסח, והם מתעדכנים. בדקו את הסכום המעודכן.
- לא נאספו הנחיות של הרשות להגנת הפרטיות, וגם לא פסיקה. גרסה עתידית תכלול אותן.
- המדריך עוסק בדין הישראלי בלבד.

12 הערת שלילת אחריות

המדריך נועד למידע כללי בלבד. אין בו ייעוץ משפטי, והוא אינו יוצר יחסי עורך דין ולקוח. לפני נקיטת פעולה משפטית יש להיוועץ בעורך דין.

ד"ר עו"ד אברהם ללום